بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

دروس مادة العلوم الاسلامية

للسنة الثالثة ثانوي – جميع الشعب –

وفقَ التّدرجات المقررة من وزارة التّربية الوطنية
سبتمبر 2022.

من إعداد الأستاذ:
محمد أمين مقلاتي.

الموقع: https://web.facebook.com/BacIslamic

الموسم الدراسي: 2024 -2025

الوحدة01: العقيدة الاسلامية وأثرها على الفرد والمجتمع



أولا: تعريف العقيدة الإسلامية:

- في اللغة: مصدر اعتقد يعتقد اعتقاداً؛ من العقد، وهو الّشد والّربط بقوّة.
- اصطلاحا: هي التصديق الجازم بوجود الله عّز وجل وما يجب له من التّوحيد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بملائكته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذه هي أصول العقيدة الإسلامية.

ملاحظة: العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي للعقيدة؛ هي أن المؤمن يشّد ويربط الإيمان في القلب بقوة وإحكام.

- توضيحات: * - الإيمان بالله: قول باللسان وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.

*- توحيد الله تعالى على ثلاثة أقسام لا يتم إلا باجتماعه معا:

1- توحيد الربوبية: هو إفرادُ الله تعالى بأفعاله؛ كالخلق والملك والتدبير والرزق، والاحياء والاماتة...

2- توحيد الألوهية: إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة، وعدم الشرك به، كالدعاء والاستعانة والنذر والذبح.

3- توحيد الأسماء والصفات: هو إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته التي أثبتها لنفسه في كتابه وسنة نبيه ﷺ في الأحاديث الصحيحة، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه.



ثانيا: آثار العقيدة الاسلامية: لها آثار عظيمة على الفرد والمجتمع:

أ- على الفرد:

1- تعرف الإنسان على ذاته ومصيره: فالعقيدة الإسلامية تعرّف الإنسان على حقيقة نفسه وسر وجودها في الحياة، وتعرفه على حقيقة مصيره بعد الموت.

2-الطمأنينة والاستقرار النّفسي: فالعقيدة الإسلامية تجعل المسلم يشعر بالطمأنينة والسكينة والهدوء والرضا بما قدره الله تعالى.

3-الاستقامة والبعد عن الانحراف والجريمة: فالتزام العقيدة الاسلامية يوصل إلى استقامة المؤمن، فيلتزم بالطاعات ويجتنب النواهي ويبتعد عن الانحرافات والجرائم...



ب- على المجتمع:

1 - الأخوّة والتّضامن: فالتمسك بالعقيدة الاسلامية يحقق الأخوة بين الناس ويعزز من التآزر بينهم.

2- الصّلاح والإصلاح: فالتزام العقيدة الإسلامية يؤدي إلى صلاح الأفراد وإصلاح المجتمعات وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

3- تحقّق الأمن: فالإيمان بالله تعالى ينشر الأمن والامان في المجتمع .

التقويم: - استخرج من الآيات التالية أثار العقيدة الإسلامية ثم بين نوعها :

السند:	الاثر	نوعه.
قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿115﴾ ﴾ [المؤمنون: 115]	- تعرف الإنسان على ذاته ومصيره	على الفرد
قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿10﴾ ﴾ [الحجرات:10].	- الأخوّة والتّضامن. - الصّلاح والإصلاح	على المجتمع
قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿112﴾ ﴾ [هود:112]	- الاستقامة والبعد عن الانحراف والجريمة	على الفرد
قَالَ تَعَالَى: ﴿ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿3﴾ ﴾ [التغابن:03].	- تعرف الإنسان على ذاته ومصيره	على الفرد
قَالَ تَعَالَى: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾ [الرعد:28].	- الطمأنينة والاستقرار النّفسي	على الفرد

الوحدة 02: وسائل القرآن الكريم في تثبيت العقيدة الاسلامية.

أولا: أسباب الانحراف عن العقيدة الصحيحة: توجد أسباب كثيرة ، من أهمها :

1- الجهل بأصول العقيدة ومعانيها: بسبب الإعراض عن تعلمها وتعليمها، و قلة الاهتمام بها.

2-التقليد الأعمى للموروثات: وذلك بأخذ أقوال الناس في العقيدة من غير معرفة دليلها ، ومعرفة مدى صحتها .

3- التعصب والغلّو في الدين: وذلك بالتعصب للرأي والغلو فيه من غير دليل شرعي.

4-الغفلة عن تدبّر الآيات الكونية والقرآنية: ففيها من الدلائل والبراهين ما يدل على وجود الله تعالى وأنه المستحق للعبادة.

5-الانغماس في الملذات والشهوات: بأن يحرص الانسان على الدنيا وشهواتها، وينسى ما خلق لأجله وهو عبادة الله وحده.

ثانيا: من وسائل القرآن الكريم في تثبيت العقيدة: توجد أساليب عديدة ومتنوعة منها:

1- التذكير بمراقبة الله لخلقه: وذلك بتذكير الإنسان بعلم الله الواسع ومراقبته وأنه لا تخفى عليه خافية، فيستقيم المؤمن فيلتزم بالطاعة ويتجنب المعصية.

2- إثارة العقل والوجدان: يذكر القرآن حقائق وظواهر تستثير الإنسان، فيتفاعل معها وجدانه، ويبدأ في التفكير والتمعن فيها، حتى يدرك أن لهذا الكون ربا واحدا هو المستحق للعبادة.

3- رسم صور المؤمنين المحببة: وذلك بذكر صفاتهم الحسنة وما ينالونه من أجر وثواب، حتى يقتدى بهم.

4- رسم صور الكافرين المنفّرة: ببيان صفاتهم القبيحة والسيئة وما ينالونه من عقاب وعذاب في الدنيا والآخرة، لينفر منهم، ويحذر من سلوك منهجهم. (أسلوب الترهيب).

5- مناقشة الانحرافات: ببيان الانحرافات التي يقع فيها الإنسان بعناده أو جهله ومناقشتها بالدليل الشرعي والعقلي والرد عليها.

ثالثا: الأحكام والفوائد:

1 - قَالَ تَعَالَى: ﴿ سَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغۡفِرَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلۡأَرۡضُ أُعِدَّتۡ لِلۡمُتَّقِينَ ١٣٣ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلۡكَٰظِمِينَ ٱلۡغَيۡظَ وَٱلۡعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ١٣٤ ﴾ . [آل عمران:133-134]

أ-الأحكام الشرعية:
- ✓ وجوب المسارعة إلى طلب المغفرة والثواب.
- ✓ استحباب كثرة الانفاق في سبيل الله .
- ✓ وجوب الصبر والتحكم في النفس.

ب- الفوائد المستخلصة:
- ✓ أعد الله لعباده المتقين جنة عرضها كعرض السماوات والأرض.
- ✓ الانفاق في السراء والضراء من صفات المتقين.
- ✓ حث الإسلام على كظم الغيظ والعفو عن الناس .
- ✓ الله يحب من عباده المتقين المحسنين.



تقويم: اربط في جدول بين أسباب الانحراف عن العقيدة الصّحيحة، ووسيلة تثبيت العقيدة المناسبة لمواجهة سبب الانحراف.

أسباب الانحراف عن العقيدة الصحيحة	وسائل تثبيت العقيدة الإسلامية
-الجهل بأصول العقيدة ومعانيها.	-إثارة العقل والوجدان-مناقشة الانحرافات.
-التقليد الأعمى للموروثات.	-مناقشة الانحرافات. - رسم صور الكافرين المنفِرة.
-التعصّب والغلّو في الدين.	- مناقشة الانحرافات - رسم صور الكافرين المنفِرة.
-الغفلة عن تدبّر الآيات الكونية والقرآنية.	-إثارة العقل والوجدان-رسم الصور المحبّبة للمؤمنين.
-الانغماس في الملذات والشهوات.	-التذكير بمراقبة الله لخلقه-رسم الصور المحبّبة للمؤمنين-رسم صور الكافرين المنفِرة.

الوحدة03: الإسلام والرّسالات السّماوية.

-أولا: الدين عند الله الإسلام

1 - الإسلام دين جميع الانبياء:

أ- تعريف الإسلام: أ- لغة: الخضوع و الاستسلام و الانقياد.

اصطلاحا: له معنيان:

المعنى العام: هو الاستسلام والخضوع لله في كل أوامره ونواهيه. وهو دين جميع الأنبياء والرسل.

المعنى الخاص: هو الرسالة الختامية التي بعث بها محمدﷺ إلى الناس جميعا.

ب- الدين واحد ورسالاته متكاملة: الناظر في القرآن الكريم يجد أن:

- الإسلام اسم للدين الذي نادى به كل الأنبياء عليهم السلام، قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَٰمُۗ ... ﴿19﴾ ﴾[آل عمران:19]
- دعوة الأنبياء جميعا واحدة، وهي الدعوة إلى توحيد الله تعالى وعبادته، وإن اختلفت في بعض تشريعاتها وفروعها.

قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ ﴿25﴾ ﴾ [الأنبياء: 25]

- ختم الله تعالى رسالة الأنبياء ببعثة محمد ﷺ، فرسالته المهيمنة على كل الرسالات السابقة.



2- الرّسالات السّماوية:

أ- تعريفها: هي ما أنزله الله ﷻ على رسله وأُمروا بتبليغه، ومنهم موسى وعيسى عليهما السلام.

ب- وحدة الرسالات السماوية: - تجتمع في أمرين أساسيين، هما:

- في المصدر : فكل ما نزل على الأنبياء والرسل هو من عند الله ﷻ. (ولذلك سميت سماوية)

قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ ... وَأَنزَلَ ٱلتَّوۡرَىٰةَ وَٱلۡإِنجِيلَ ﴿3﴾ مِن قَبۡلُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلۡفُرۡقَانَۗ ... ﴿4﴾ ﴾ [آل عمران: 3-4]

- في الغاية : تتمثل في: -توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة. -حفظ الكليات الخمس.

- تصحيح العقائد الباطلة. - تقويم الفكر المنحرف. -الدعوة إلى مكارم الأخلاق.

ج- تحريف الرسالات السماوية السابقة: لم تبق الرسالات السماوية السابقة على ما جاءت به، فقد امتدت إليها يد التحريف والتبديل، وقد مسّ هذا التّحريف ما يلي:

-على مستوى العقيدة: فقد أصبحت ديانات شِركية وثنية لا علاقة لها بالتوحيد.

-على مستوى الشّريعة: فقد غيّروا وبدّلوا أحكام الله تعالى من عند أنفسهم، لتتماشى مع شهواتهم وأهوائهم.

قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ أَفَتَطۡمَعُونَ أَن يُؤۡمِنُواْ لَكُمۡ وَقَدۡ كَانَ فَرِيقٞ مِّنۡهُمۡ يَسۡمَعُونَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُۥ مِنۢ بَعۡدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ﴾ [سورة البقرة : 75].

ثانيا: اليهودية: من الرسالات السماوية المحرفة:

1- تعريفها: هو مصطلح حادث يطلق على الديانة الباطلة المحرفة عن الدين الحق الذي جاء به موسى عليه السلام لبني إسرائيل؛ وهي وفق تصورهم قائمة على عهد إلهي انتقائي مع بني إسرائيل، بوساطة موسىعليه السلام.ولها كتابها المقدس، وعقائدها، وممارساتها.

وسبب تسميتهم: نسبة إلى (يهودا) ابن يعقوبعليه السلام. أو قولهم:﴿إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ﴾ أو من التهويد وهو تحريك الرؤوس عند القراءة.

2- مصادرها : وتتمثل في:



أ) الكتاب المقدس: ويسمى عند اليهود بـ: تناخ، (TANAKH)، ويتكون من 22سفرا، هي:

- أسفار التوراة الخمسة (TA) :هي (التكوين و الخروج و العدد و التثنية و اللاويين.)
- أسفار الأنبياء(NA) - اسفار الكتب والحكمة والأمثال (KH)

ب) التلمود : وهو مجموع التراث الديني والفقهي الشفهي لأحبار اليهود، الذي تم تدوينه بين القرن الثاني والسادس للميلاد، وهو مقسم إلى : - المشنا وهي المتن. والجمارا وهي الشرح.



3- من انحرافاتها العقائدية : لليهود كثير من الاعتقادات المحرفة ، منها:

1) في الإله: - جعلوا لهم إلها خاصا بهم فقط وسموه (يهوه)، ووصفوه بصفات لا تليق بالاله، كقولهم إن الله فقير وهم أغنياء، وان يداه مغلولة، وهو قاس ومتعصب وغير معصوم من الخطأ ، ومدمر لشعبه.

-كما يزعمون أن عزيرا ابن الله ، وأنهم أبناء الله وأحباءه.

2) في الأنبياء: يؤمنون بصفات وافتراءات كثيرة على أنبيائهم ، كشرب الخمر والزنا وعبادة الأوثان، والاحتيال ...

3) في النسب :- اختصاص اليهودية بهم فلا ينسب إليها إلا من كانت أمه يهودية.

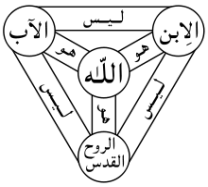
4- اتجاههم إلى التجسيم والوثنية: وبدأ هذا الانحراف وموسى عليه السلام بينهم، فعبدوا الكبش والعجل وقدّسوا الحية.

ثالثا: النصرانية: من الرسالات السماوية المحرفة:

1- تعريفها: هي مصطلح حادث، يطلق على الديانة المحرّفة عن الدين الذي بعث به المسيح عيسى بن مريم عليه السلام.
وهم الذين يدّعون بأنّهم يعبدون المسيح إلههم الذي مات على الصليب ليخلّصهم من الخطيئة.
وسميت بالنصرانية: نسبة إلى قرية الناصرة بفلسطين. أو لنصرتهم لعيسى عليه السلام.



2- مصادرها : تتمثل في:
أ- الكتاب المقدس :مكوّن من:
-العهد القديم :هو مجموع أسفار التناخ اليهودية، مع تقسيم عددي مختلف حسب مذاهبهم.
-العهد الجديد :مكون من: 27 سفرا: تبدأ بالأناجيل الأربعة: متّى، مرقص، لوقا، يوحنا، إضافة إلى رسائل بولس وبطرس وغيرهم.
ب-التقليد الكنسي: يختلف النصارى فيه على قسمين:
- يؤمن الكاثوليك والأرثوذكس بسلطة الكنيسة ممثلة في الباباوات والبطارقة في التشريع وإصدار قرارات نافذة منها غفران الذنوب. - بينما تكتفي فرقة البروتستانت بالكتاب المقدس كمصدر وحيد للوحي.



3- من انحرافاتها العقائدية : من أهم عقائدهم المحرفة بعد عيسى عليه السلام:
أ- عقيدة التثليث: الإله عندهم مركب من ثلاثة أقانيم (هيئات): الأب ، الابن، روح القدس.
ب-عقيدة الخطيئة والخلاص (الفداء): يزعمون أن الله من محبته للبشر، أرسل ابنه الوحيد المسيح(يسوع) ليخلص البشرية من خطيئة ءادم عليه السلام، (الاكل من الشجرة) و يتحمل العذاب عنهم.(الصلب).
ج- التوسط والتحليل والتحريم (غفران الذنوب): يعتقدون أن رجال الدين يتوسطون بين الله والخلق في العبادة، فعن طريقهم يتم دخول الإنسان في الدين واعترافه بالذنب، وتقديم صلاته وقرابينه، والتحليل والتحريم من دون الله، وإصدار صكوك الغفران.

رابعا: الإسلام الرسالة الخاتمة:

1-عقائده: تتمثل في أركان الايمان الست، ترتكز أساسا على عقيدة التوحيد، التي دعا إليها جميع الأنبياء والرسل.
2- كتابه: يتمثل في القرآن الكريم والسنة النبوية:



أ-القران الكريم: هو كلام الله المعجز، المنزل على محمد ﷺ بواسطة جبريل عليه السلام ، باللفظ العربي، والمنقول إلينا بالتواتر، والمتعبد بتلاوته، والمحفوظ من التحريف والتبديل .
ب- السنة النبوية: هي كل ما أضيف إلى النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير أو وصف.
3 -من خصائص الرسالة المحمدية: تعتبر الرسالة المحمدية خاتمة الرسالات السماوية، وقد اختصها الله بمجموعة من الخصائص، منها: - رسالة عالمية عامة تخاطب جميع الناس، بغض النظر عن الظروف والبيئات والأزمنة.
- رسالة جامعة لثمرات ومحاسن الرسالات السابقة.
- رسالة خالدة غير مرهونة بزمن معيّن.
- رسالة محفوظة بحفظ الله تعالى لها خلافا لما قبلها.



4 -علاقة الرسالة المحمدية بالرّسالات السابقة لها: يربط بينهم علاقات كثيرة منها:
- الرّسالة المحمدية مصدّقة لما قبلها من الرسالات السماوية في الأصول والمبادئ العامة.
- الرّسالة المحمدية مصحّحة لما طرأ من فساد وتحريف وانحراف، خاصة في العقائد.
- الرّسالة المحمدية ناسخة لما قبلها من الشرائع ومجدّدة بكتاب مهيمن على كتبهم
- الرّسالات السابقة مبشّرة بالرسالة الخاتمة.

التقويم:

السند: قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ... ﴿48﴾ ﴾ [المائدة: 48]
التعليمة: 01- من خلال الآية استنتج علاقة القرآن الكريم بالكتب السماوية السابقة.
02- ما أوجه التشابه والاختلاف بين الرسالة الخاتمة والرسالات السماوية السابقة.
03- قارن بين اليهود والنصارى والمسلمين في معتقداتهم في الإله والانبياء ومصادرهم.

الوحدة 04: العقل في القرآن الكريم.

أولا- مفهوم العقل:



العقل هو قوة وملكة أُنيط بها التكليف.

ثانيا: أهميّة العقل في القرآن الكريم:

كرم الله الانسان بالعقل لما له من أهمية كبيرة تكمن في:

أ- العقل سر تمييز الانسان عن باقي المخلوقات.

ب- العقل طريق الإيمان بالله ﷻ.

ج-العقل أداة الادراك والفهم والتمييز بين الصحيح والخطأ.

د- العقل أداة الاجتهاد والتجديد ، ووصل الدين بالواقع.

هـ- العقل مناط (اساس) التكليف. وسببه، فلا يكلّف من لا عقل له.

ثالثا: دور العقل في تمحيص الأفكار والموروثات:

بالعقل يتم تمحيص الموروثات القديمة والأفكار الجديدة من خلال:



-غربلة ومحاكمة الموروثات والأفكار إلى الشرع .

- التحرر من الجمود والتعصب والتقليد الاعمى.

-تنقية المنظومة الفكرية من الفكر الدخيل كالإلحاد والاستشراق.

*-ملاحظة: من الأفكار المخالفة للعقل:

أ- الالحاد: حيث زعم الملحدين أنّ الكون وجد صدفة، وهذا الزّعم ظاهر البطلان لأنّ العقل السّليم يدلّ على وجود الله وأنه خالق الكون، ولو كان وجود الكون صدفة لما كان منظّما ومحكما كما يقول العقلاء.

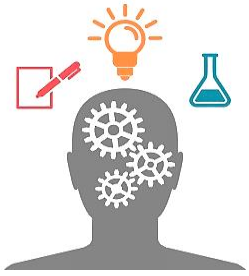
ب- الاستشراق: حيث يحاول المستشرقون التشكيك في صحة أحاديث النّبي ﷺ الّتي وصلت إلينا بالسّند الصّحيح، في حين يمجّدون أقوال الفلاسفة القدامى الّتي لا سند لها، وهذا عين التّناقض الّذي لا يقبله العقل.

رابعا: حدود استعمال العقل.

أمر الإسلام الانسان باستعمال عقله، وجعل له حدودا أمره باجتنابها كي لا يضيع جهده ويضل، فالعقل :

- يستعمل في التدبّر في آيات الله القرآنية والكونية وفي الأمور التجريبية.
- لا يستعمل في الأمور التعبدية المحضة، مثل عدد ركعات الصلوات، والطواف في الحج...
- لا يستعمل في الغيبيات والعقائد التي لا تُدرَك إلاّ بالوحي. مثل: كيفيات الأسماء والصفات، الجنة والنار، الروح..

خلاصة: الإسلام لم يلغ دور العقل بالكلية، ولم يجعله يتحكم بكل شيء ، بل جعل العقل يتكامل مع الوحي ، فالوحي هو : الأصل، والعقل لفهمه والتأكد من صحته.



خامسا: الأحكام والفوائد المستخلصة:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلۡ نَتَّبِعُ مَآ أَلۡفَيۡنَا عَلَيۡهِ ءَابَآءَنَآۚ أَوَلَوۡ كَانَ ءَابَآؤُهُمۡ لَا يَعۡقِلُونَ شَيۡـٔٗا وَلَا يَهۡتَدُونَ ١٧٠ ﴾ [البقرة:170].

الأحكام: - وجوب اتباع الكتاب والسنة والعمل بأحكامهما.

– تحريم تقليد من لا علم له ولا بصيرة.

الفوائد: - اتباع الكتاب والسنة سبيل للهداية .

- ذم الكافرين لتقليد آبائهم من غير دليل.

الوحدة05: مقاصد الشريعة الإسلامية.



أولا: تعريف مقاصد الشريعة الإسلامية:

- لغة: جمع مقصد، بمعنى الغاية والهدف.
-اصطلاحا: هي الغايات والأهداف الّتي جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيقها لمصلحة العباد في الدّنيا والآخرة.

ثانيا: المقصد العام للشّريعة الإسلامية:

جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيق مصالح الخَلقِ جميعاً بجلب المنافع لهم، ودفع المفاسد عنهم.

ثالثا: أقسام مقاصد الشّريعة الاسلامية:

تنقسم حسب أهميتها إلى ثلاثة مراتب:



أ- الضّروريّات: هي ما تقوم عليه حياة النّاس، وانعدامها يؤدي إلى الفساد والهلاك في الدنيا والآخرة، وتعرف بالكلّيّات الخمس وهي:

1) حفظ الدين: شرع الإسلام لحفظه من حيث الوجود بـ: الإيمان والتوحيد والعبادات المختلفة كالصلاة... ، ومن حيث العدم حرّم الشرك والالحاد والابتداع والسحر، وشرع الجهاد دفاعا عنه.

2) حفظ النّفس: حث الإسلام لحفظه من حيث الوجود بـ: تشريع الزواج ، وأوجب تناول الطعام والشراب واللباس والعلاج والوقاية من الأمراض .
ومن حيث العدم حرّم قتل النفس بغير حق، والانتحار وشرّع القصاص...

3) حفظ العقل: حث الإسلام على حفظه من حيث الوجود بـ: طلب العلم النافع والتأمل والتفكر في الكون ، ومن حيث العدم حرّم اتباع الهوى والخمر والمسكرات وكل ما يعطله.

4) حفظ النّسل: شرّع الإسلام لحفظه من حيث الوجود بـ: عقد الزّواج ،والامر بالعفة ، والعدّة للمرأة .
ومن حيث العدم: حرّم التبني والزنا والقذف وكل أنواع الاعتداء على الأعراض.

5) حفظ المال: شرّع الإسلام لحفظه من حيث الوجود بـ: العمل النافع وأباح المعاملات كالبيع والتجارة.
ومن حيث العدم حرّم السّرقة والرّبا والرشوة ، وكل ما يتلفه.



ب- الحاجيات: هي ما يحتاجه النّاس من باب التّوسعة ورفع الحرج، وعند فقدانها لا تتوقّف الحياة، وإنّما تضيق وتعسر. من أمثلتها:

- في العبادات: شرّع قصرَ الصّلاة للمسافر، والإفطارَ للمريض والمسافر، والتيمُّمَ للعاجز ....
- في المعاملات: الترخيص في بعض العقود كبيع التقسيط والإجارة والضمان... وأباح الطلاق للزوجين.
- في العادات: إباحة الصّيد والتمتّع بالطيبات ممّا هو حلال مأكلا ومشربا وملبسا ومَرْكَبًا...

ج- التّحسينيّات: هي ما زاد على الضروري والحاجي، يتم بها اكتمال وتجميل أحوال النّاس وتصرّفاتهم، ولا يؤدي فقدها إلى هلاك أو حرج. من أمثلتها:

- في العبادات: شرّع الطهارة وستر العورة في الصلاة، وأخذ الزينة وصلاة الجماعة والنوافل...
- في المعاملات: حرّم الإسراف و النجاسات والمضار -البيع على البيع- وأمر بالإشهادعلى عقد الزواج.
- في العادات: أرشد الشرع إلى آداب الأكل والشرب والنّوم وغيرها.

رابعا: أهمية ترتيب مقاصد الشريعة الاسلامية:

ترتب مقاصد الشريعة حسب أهميتها:

- ✓ فالضروريات مقدمة على الحاجيات، والحاجيات على التحسينيات،
- ✓ والكليات الخمس مرتبة فيما بينها: فالدين أولا ثم النفس ثم العقل ثم النسل ثم المال.

وهذا الترتيب يظهر أثره عند تَعارض بعضها مع بعض؛ ومن أمثلته:

- إباحة الاكل الميتة عند الضرورة حفاظا على النفس من الهلاك، فيه تقديم للضروري على التحسيني.
- إباحة شرب الخمر عند الضرورة؛ فهذا دليل على تَقديم حِفظ النَّفس على حفظ العقل.
- تحريم اتِّخاذ الزنا وسيلة للكسب، لأنَّ حِفظ النَّسل مقدَّم على حِفظ المال.
- تشريع الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال، فيه تقديم حفظ الدين على حفظ النفس والمال.
-جواز كشف العورة عند التداوي دليل على تقديم الضروري(حفظ النفس)على التحسيني(ستر العورة).

الوحدة06: منهج الإسلام في محاربة الانحراف والجريمة

أولا – مفهوم الانحراف والجريمة:

- الانحراف: هو كل سلوك يترتب عليه انتهاك للقيم والمعايير الإسلاميّة التي تحكم المجتمع.
- الجريمة: هي محظورات شرعيّة زجر الله عنها بحدّ أو قصاص أو تعزير.

والفرق بينهما: أن الانحراف أعم وأشمل من الجريمة، فكل جريمة إنحراف وليس كل إنحراف جريمة.

من أسباب الوقوع في الانحرافات:

- ضعف الوازع الديني والأخلاقي. – البيئة الفاسدة.
- الابتعاد عن ذكر الله. – تعاطي المسكرات والمخدرات.



ثانيا- منهج الإسلام في محاربة الانحراف والجريمة :

أ. الجانب الوقائي للحدّ من الانحراف والجريمة:

1- تقوية الإيمان والوازع الدّينيّ: فالإيمان القوي يحجزً صاحبه من الوقوع في الانحراف أو الجرائم.

2- الحثّ على العبادات ومكارم الأخلاق: فالمسلم الذي يشغل نفسه بالعبادات، ويحرص على تهذيب أخلاقه يكون أبعد الناس عن الانحرافات والجرائم.

ب. الجانب العلاجيّ(العقابي) للحدّ من الانحراف والجريمة: يتمثل في العقوبات الشرعية.

أ- مفهوم العقوبات: هي زواجر وضعها الله تعالى- للرّدع عن ارتكاب ما حظر وترك أمره.

ب- أنواع العقوبات: تتمثل في الحدود والقصاص والتعزير.

أ: مقلاتي

1) عقوبة الحد:

- تعريفها: لغة : هو المنع.

اصطلاحا: عقوبة مقدرة شرعاً في معصية تجب حقا لله تعالى؛ صيانة للكليات الخمس.

- أنواعها وأحكامها:

الجريمة	تعريفها	مقدار الحد	الدليل	المقصد
السرقة	أخذ ملك الغير خفية من موضع حفظه بنيّة تملّكه.	قطع اليد	قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿38﴾ ﴾ [المائدة: 38]	حفظ المال
الزنا	علاقة جنسية خارج الزواج.	- الأعزب: الجلد 100 جلدة. - الرجم للمتزوج.	قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ ... ﴿2﴾ ﴾ [النور: 2] . وقال ﷺ: (لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني ...) (البخاري ومسلم). وقد أمر النبي ﷺ برجم ماعز بن مالك رضي الله عنه والمرأة الغامدية رضي الله عنها .	حفظ النسل
القذف	اتهام الغير بالزنا أو نفي نسب بلا دليل	80 جلدة وعدم قبول شهادته .	قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿4﴾ ﴾ [النور: 4]	حفظ النسل
شرب الخمر	تناول المسلم للمسكرات قليلها وكثيرها.	40 أو 80 جلدة. (قياسا على القذف)	ضرب النبي ﷺ شارب الخمر بالجريد والنعال نحو 40. ثم جلده أبو بكر 40 جلدة، ثم جلده عمر 80 جلدة لما كثر، بعد استشارة الصحابة.	حفظ العقل
الحرابة	هي قطع الطريق بإشهار السلاح؛ للاعتداء على الناس وإخافتهم.	القتل أو الصّلب أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف أو النّفي.	قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوْ يُصَلَّبُوٓاْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿33﴾ ﴾ [المائدة: 33]	حفظ النفس والمال

2) عقوبة القصاص:

-تعريف القصاص: لغة : المُماثلة، وتتبُّع الشّيء.
اصطلاحا :عقوبة مقدّرة شرعا تقوم على معاقبة الجاني المتعمد مثلما فَعله بالمجني عليه.



- أنواعه: - الجناية على النفس: وسببه القتل العمد.
- الجناية على ما دون النفس عمدا: بتعمد جرح البدن وقطع الأطراف.
- الدية: هي المال المؤدَّى إلى المجنى عليه أو أولياءه بسبب الجناية.
وتكون عقوبة أصلية في الخطأ وبديلة عن القصاص عند التنازل.
ومقدارها: 1000 دينار ذهبي أو 100 من الابل، 200 من البقر ...

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَى ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٧٨ ﴾ [البقرة: 178]

3)عقوبة التعزير:



تعريفها: لغة: الرّدع والزّجر والتّأديب.
اصطلاحاً: هي عقوبة غير مقدرة شرعا ، يقدرها القاضي حسب المصلحة العامة .
وقد ثبت أن النبي ﷺ: (حبس رجلاً في تهمة ثمّ خلّى عنه)رواه البخاري ومسلم.
-أمثلة عن عقوبات التعزير: الوعظ والتوبيخ والتغريم والضرب والسجن والنفي.
-أمثلة عن جرائم التعزير: - المجاهرة بالفطر في رمضان. - الغشّ في البيع. - ترك سداد الدَّيْن مع القدرة عليه.
- مخالفة الأسعار والاحتكار. – تزوير الأموال. – مخالفة قانون المرور. – الربا.

ج -خصائص العقوبات في الإسلام: تتميز العقوبات في الإسلام بمجموعة من الخصائص:
- شرعية العقوبة: فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي أو وضعي(قانوني).
- المساواة في العقوبة: فالعقوبة تطبق على الناس جميعا بلا تفريق بينهم، كما أن القصاص يماثل الجناية.
- العدالة في العقوبة: حيث أنها لا تطبق إلا على مستحقها يقينا وبالقدر المنصوص عليه.(شخصية العقوبة)
-الرحمة في العقوبة: من أمثلتها:
- مراعاة الفروق الفرديّة (الضعف ، الحمل، المرض...) . - درء الحدود بالشبهات .
- الستر في الجرائم المتعلقة التي لا تتعلق بحقوق العباد. - التشديد في شروط التنفيذ. - تشريع الدية.



د - الحكمة العامة من تشريع العقوبات: تهدف العقوبات في الشريعة الاسلامية إلى:
-حفظ مصالح الناس وصيانة نظام المجتمع: في تشريع العقوبات حفظ للمقاصد الضرورية الخمس وتحقيق لأمن الإنسان وحماية المجتمع من الفساد.
- تأديب المجرمين وردعهم: فالعقوبات الشرعية تردع المجرم من معاودة الجريمة ، وتزجر غيره من التفكير في ارتكابها .
-تطييب خاطر المجني عليه أو وليّه: في تشريع العقوبات جبرٌ لخاطر المُجنى عليه وأوليائه وإذهاب لحرارة الغيظ والثأر.

التقويم: - ما الفرق بين الحدود والقصاص والتعزير؟
الجواب:

	الحدود	القصاص	التعزير
تحديد المقدار	عقوبة مقدرة شرعا.	عقوبة مقدرة شرعا.	عقوبة غير مقدرة شرعا
جواز العفو	لا يجوز إذا بلغ الحاكم	العفو فيها حق للضحية	يجوز العفو
النقص والزيادة فيها	لا يجوز	لا يجوز	يجوز حسب المصلحة
الحق الغالب فيها	حق الله تعالى	حق العبد	حق الله تعالى أو للعبد

الوحدة 07: المساواة أمام أحكام الشريعة الإسلامية.

الحديث النبوي: عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِﷺ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟﴾ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ: ﴿أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.



أولا: التعريف بالصحابية راوية الحديث:

- اسمها ونسبها: هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق (رضي الله عنه)،
- مناقبها: هي إحدى زوجات النبيﷺ وأشهر نسائه، وأكثرهن علما وفقها.
- مروياتها: رُوي لها 2210 حديثا.
- وفاتها: توفيت رضي الله عنها سنة 57هـ ، ودفنت بالبقيع.

ثانيا: شرح المفردات:

أهمهم: أزعجهم وأقلقهم. - يجترئ: يملك القدرة والشجاعة .
–أتشفع: أتتوسط. - الشريف: صاحب المنزلة والجاه.

ثالثا: المعنى الإجماليّ للحديث:

يبين لنا الحديث مدى حرص النبيﷺ على تطبيق أحكام الشريعة على جميع أفراد المجتمع مهما كانت مكانتهم؛ لأن ذلك مدعاة الى تماسك المجتمع، والقضاء على التفرقة بين أفراده.

رابعا: الإيضاح والتّحليل.



أ- مفهوم المساواة: هي عدم التفريق بين أفراد المجتمع أغنيائهم وفقرائهم، أقويائهم وضعفائهم في تطبيق الأحكام والحدود.

ب- من آثار تطبيق المساواة في العقوبات: لها آثار إيجابية كثيرة، منها:
- تحقيق تماسك المجتمع. - سلامة المجتمع من الفساد والهلاك.
-التمكين الحضاري للأمة. - تحقّق الأمن (الأخلاقي، الاقتصادي، السياسي).

ج- مفهوم الشفاعة في الحدود: هي: "التوسط لدى الحاكم لإسقاط العقوبة في حد من حدود الله".

د- حكمها. تحرم الشفاعة في الحدود، بعد بلوغها علم الحاكم أو نائبه(القاضي)، وتجوز قبل وصولها إليه.
لقوله ﷺ: " تَعَافَوُا الحدودَ فِيمَا بَينَكم، فَمَا بَلَغَنِي مِن حَدٍّ فَقَد وَجَبَ ". [أبو داود والنسائي].

هـ - آثار الشفاعة في الحدود: حرّمت الشفاعة في الحدود لآثارها السلبية الخطيرة، ومنها:
- إسقاط العدالة وهيبة القانون. - الإخلال بالنظام العام. - تفشي الجريمة في المجتمع.
- ضياع حقوق الضعفاء. - ظهور الطبقية في المجتمع.
- انتشار الفساد وعدم الأمن. - سبب في هلاك الأمم.

خامسا: الأحكام والفوائد المستخلصة:

-الأحكام: - حرمة السرقة ووجوب الحد فيها . - وجوب إقامة الحدود وحرمة تعطيلها.
- تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان.

الفوائد: - الاسلام دين عدل ومساواة. - من أسباب هلاك الأمم الشفاعة والمحاباة في الحدود.
- حد السرقة ثابت في الأمم الماضية . – بيان منزلة أسامة رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها عند رسول الله (ﷺ).

ملاحظة1: الفرق بين العدل والمساواة:
العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، أما المساواة فهي التوزيع لشيء ما أو حق ما بالتساوي، وليس كل مساواة عدل.
والمقصود هو تساوي النّاس جميعا في حصولهم على حقوقهم المشروعة بالعدل، وليس مجرّد توزيع الأشياء بين النّاس بالتّساوي دون النظر إلى الحق، فلا نعطي للصغير كما نعطي للكبير، ولا نعطي للمعسر كما نعطي للموسر.

ملاحظة2: عبارة "الحق العام":
معناها حق المجتمع كله؛ والذي لا يجوز التهاون في الحفاظ عليه، وليس لأحد مهما كانت سلطته أن يتنازل عنه لضرره على المجتمع، حيث تتكفل الدولة بمعاقبة الجاني حتى لو تنازل-المُجنَى عليه-عن حقه الشّخصي، وذلك لحفظ النّظام والسّكينة والآداب العامة.
ومن أمثلته في الشّريعة الإسلامية: الحدود، كحد السّرقة وحد الزّنا لأنها تجب حقاً لله تعالى.

-ملاحظة3: الفرق بين الشفاعة المحمودة والشفاعة المذمومة:
تكون الشفاعة محمودة إذا كانت متعلّقة بأصحاب الحوائج المباحة، كالشفاعة لتحصيل منفعةٍ شرعية دون المساس بحدود الله وحقوق الآخرين، أو للإصلاح بين المتخاصمين ونحو ذلك.
أما الشفاعة المذمومة فهي التي يكون فيها انتهاك للحدود الشرعية وإسقاطها أو تضييع حقوق الناس.

الوحدة 08: الصحة النفسية والجسمية في القرآن.

أولا- الصحة النفسية:



01- مفهومها: هي الحالة التي يكون فيها الإنسان مطمئنا ، طبيعيا سويا في سلوكه، ولا يعاني من اضطراب أو قلق.

02 -طرق حفظ الصحة النفسية في الإسلام: دعا الإسلام إلى المحافظة عليها ب:

أ - الفهم الصحيح للوجود والمصير :إن إدراك الإنسان للغاية التي خلقه الله تعالى من أجلها في هذه الدنيا وإيمانه بالموت واليوم الآخر، يبعث النفس على الاطمئنان والاستقرار.

ب- تقوية الصلة بالله تعالى: وذلك بعبادته كما أمر، والتقرب إليه بالطاعات (كالذكر، أداء الصلاة، قراءة القرآن...) فهذا يذهب القلق والخوف والاضطراب ويحقق الأمن والطمأنينة.

جـ - التزكية والأخلاق: وذلك بأن يطهر الإنسان نفسه من أمراض القلوب كالحسد والبغض، وأن يلتزم بالأخلاق الفاضلة كالصبر والرحمة والعفو ، فيصبح مرتاح البال، مطمئن النفس، يرتاح الناس إليه في معاملاتهم.



ثانيا- الصحة الجسمية:

01- مفهومها: هي الحالة التي يكون فيها الإنسان صحيح البدن خاليا من الأمراض والعلل.

02- طرق حفظ الصحة الجسمية: تتجلى عناية الإسلام بها من خلال المظاهر التالية:

أ -/ الالتزام بالسّلوكات الصحّية: ويظهر ذلك من خلال:

1- الوقاية من الأمراض: حث الإسلام على الوقاية من الأمراض من خلال تشريع جملة من الأحكام ، منها:

-تشريع الطهارة وجعلها شرطا لصحة العبادة. - تحريم الزنا والفواحش.

-النهي عن الإسراف في المأكل والمشرب. - تحريم المسكرات، وأكل الميتة والخنزير ...

- ممارسة الرياضة النافعة والمفيدة. – تشريع الحجر الصحي .

2- العلاج: أمر الإسلام بالعلاج عند وقوع المرض بالأسباب والطرق المشروعة. (الدواء، الرقية، العسل، الحجامة).

لقوله ﷺ: «تَداووا عبادَ اللهِ فإنَّ اللهَ لمْ يُنزلْ داءً إلا أنزل معه شفاءً، إلا الموت والهَرَم» [رواه أحمد]

3- التأهيل: هو تدريب الجسم وتقويته للاستفادة من أقصى قدراته، فلا يكلف إلا من كان أهلا للأداء، وذلك قصد منع العجز. (صحة مؤهلة)..

- كتأهيل الصبي للصلاة والصيام، وتشريع التوبة لتأهيل العصاة والمذنبين للاندماج في المجتمع...

ب- الإعفاء من بعض الفرائض: اهتم الإسلام بعدم تعريض صحة الأجسام إلى ما يضعفها، فقد أسقط في ظروف خاصة بعض الفرائض أو خففها، مثل:

- إباحة الإفطار للمسافر والمريض في رمضان. - إباحة التيمم للعاجز عن استعمال الماء..

- الترخيص في أداء الصلاة على أي هيئة في حال العجز، كما أجاز قصر الصلاة وجمعها في السفر.

- إباحة الاكل من الميتة عند الضرورة.

-علاقة الصحة النفسية بالصحة الجسمية: الصحة النفسية والجسدية وجهان لعملة واحدة، ويؤثر كل منهما على الآخر بشكل كبير، لذا ينبغي العناية والاهتمام بهما. مثلما قال تعالى عن يعقوب عليه السلام: ﴿ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَٰٓأَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿84﴾ ﴾ [يوسف:84]

- ثالثا: الأحكام والفوائد المستخلصة:

قال تعالى: ﴿ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿30﴾ ﴾ [النور:30]

أ-الأحكام الشرعية: - تحريم ارتكاب فاحشة الزنا. - وجوب غض البصر عن النظر الحرام.

ب- الفوائد: - غض البصر سبيل لتزكية النفوس. - علم الله الواسع يشمل لكل ما يصنعه البشر.

تقويم: استخرج من الآية السابقة نوعي الصحة وطرق الحفاظ عليها مع بيان محل الشاهد عليها:

الجواب:

نوع الصحة	طريق حفظها من الاية:	محل الشاهد عليه.
الصحة النفسية	التزكية والأخلاق	قال تعالى: ﴿ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَٰرِهِمْ ﴾
الصحة الجسمية	التزام السلوكات الصحية (الوقاية من الأمراض)	قال تعالى: ﴿ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ ﴾

الوحدة 09: من مصادر التشريع الإسلامي

- مصادر التشريع: هي الأدلة التي نصبها الشارع دليلا على الأحكام الشرعية. وهي قسمين:
- مصادر أصلية متفق عليها: القرآن، السنة، الإجماع، القياس.
- مصادر تبعية مختلف فيه: كالمصالح المرسلة، عمل أهل المدينة، العرف ...

-بيان مرونة الشريعة الإسلامية من خلال تعدّد المصادر: إن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله تعالى لعباده، وتعدد مصادره دليل على مرونته وقابليته للخلود، فمن خلاله نستطيع إعطاء أحكام شرعية وحلول مناسبة لكل مشكلة تطرأ على حياة الناس في كل بيئة وعصر.

أوّلا: الإجماع:

أ/ تعريفه: ←لغة : العزم والاتفاق .

← اصطلاحا: اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة رسول الله ﷺ. على حكم من الأحكام الشرعية العملية.



ب/ أمثلة عنه : - إجماع الصحابة على استخلاف أبي بكر - ﷺ .
- إجماع الصحابة على جمع القرآن الكريم في مصحف واحد.
- إجماع الصحابة على قتال مانع الزكاة.
- إجماع الصحابة على توريث الجدة السدس ..
- الإجماع على تحريم التدخين .

ج/ حجيته: يعتبر الإجماع حجة شرعية عند جميع العلماء، للأدلة التالية:

- فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿115﴾ ﴾ [النساء: 115]. (فقد رتب الله تعالى العقاب لمن خالف المسلمين فيما سلكوه).
- ومن السنة : قال رَسُولَ ﷺ: « إنَّ اللَّهَ لا يجمعُ أمَّتي علَى ضلالةٍ ويدُ اللَّهِ معَ الجماعةِ » صحيح الترمذي
- من أقوال الصحابة: قال عبد الله بن مسعود ﷺ: (مَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ) (رواه أحمد).

د/ أنواعه : هو على نوعين:

أ- الإجماع الصريح: هو اتفاق جميع المجتهدين على قول أو فعل صراحة دون مخالفة أحد.
حكمه: هذا النوع من الاجماع هو حجة شرعية يجب العمل بها عند جميع العلماء.
مثل: الاجماع على وجوب الفرائض كالصّلاة وتحريم الفواحش كالزنا.

ب- الإجماع السكوتي: هو تصريح بعض المجتهدين برأيه، وسكوت الباقي دون إبداء معارضة، (دون سبب).
حكمه: اختلف فيه العلماء، وقد ذهب المالكية إلى القول بحجيته بناء على أن السكوت يحمل على الموافقة.
مثل: - وجوب سجود المأموم مع الإمام وإن لم يَسْهُ في الصلاة. - صحة صوم المحتلم في رمضان.
- صحة ميراث المبتوتة ما لم تنقض عدتها. (وهي المطلقة ثلاثا في مرض موت مطلّقها). لفعل عثمان ﷺ.
- قتل الجماعة بالواحد قصاصا، لفعل عمر بن الخطاب ﷺ.



ثانيا : القياس.



أ-/ تعريفه: ← لغة: التقدير و المساواة.
← اصطلاحا: إلحاق مسألة (فرع) لم يرد فيها نص بمسألة (أصل) ورد فيها نص في الحكم، لاشتراكهما في علة ذلك الحكم. أو هو: إلحاق حكْم الأصل بالفرع لِعِلّةٍ جامعةٍ بينهما.

ب-/ حجيته: يعتبر القياس حجة شرعية عند جمهور علماء الأمة ، للأدلة التالية:

أ-من القرآن: قال تعالى: ﴿ ... فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ ﴿2﴾ ﴾ [الحشر:02]. (القياس جزء من الاعتبار).

ب- من السنة: حديث المرأة الخثعمية التي سألت النبي ﷺ عن جواز الحج عن أبيها العاجز، فقال: « أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك؟ قالت: نعم؛ قال: فدين الله أحق بالقضاء» [رواه مالك]، فالنبي ﷺ قاس دين الله على دين العباد في جواز النيابة في القضاء.

ج- عمل الصحابة: ثبت عن الصحابة ﷺ العمل بالقياس ، مثل رسالة عمر بن الخطاب ﷺ إلى أبي موسى الأشعريّ ﷺ وجاء فيها: ".. اعرف الأشباه والأمثال وقِسْ الأمور برأيك".

ج -/ أركانه وشروطه: للقياس أربعة أركان هي:

أ- الأصل (المقيس عليه): وهو الأمر الذي ورد حكمه ثابتا بنص الكتاب أو السنة، أو الإجماع .
شروطه: أن يكون حكمه ثابتا بنص الكتاب أو السنة، أو الإجماع

ب-الفرع (المقيس): وهو الأمر الذي لم يرد حكمه في النص الشرعي أو الإجماع؛ ويراد معرفته.
شروطه: - أن لا يكون حكمه ثابتا بنص الكتاب أو السنة، أو الإجماع
- أن يشترك مع الأصل في العلة.

ج- حكم الأصل: هو الحكم الشرعي الثابت للأصل بنص أو إجماع، المراد تعديته إلى الفرع.
ويشترط ان يكون: - منصوصا عليه بالكتاب أو السنة، أو الإجماع.
- معقول المعنى. - أن لا يكون مختصا بالأصل .



د- العلة المشتركة: وهي الوصف المشترك بين الأصل والفرع،
ويشترط أن تكون: وصفا ظاهرا، منضبطا، ومناسبة لتحقيق الحكم.

د -/ أمثلة عنه: * تحريم المخدرات، قياسا على تحريم الخمر لعلة مشتركة وهي الإسكار .
* تحريم ضرب الوالدين، قياسا على تحريم قول لهما أفّ لوجود علة مشتركة وهي عقوق الوالدين.
* وجوب الزكاة في الأوراق المالية، قياسا على وجوبها في الذهب والفضة بجامع النقدية (العلة).
* تحريم جريان الرّبا في الأرز والعدس، قياسا على البُرّ والشعير؛ لأن كلاهما قوت مدّخر .
* جواز أكل الحلزون بلا تذكية ، قياسا على الجراد؛ لأن كلاهما لا دم له يسيل.

ثالثا: المصلحة المرسلة:

أ/ تعريفها: ← لغة: المصلحة = المنفعة ، المرسلة = المطلقة .
← اصطلاحا: هي استنباط الحكم في واقعة لا نص فيها ولا إجماع بناء على مصلحة لا دليل معيّن من الشارع على اعتبارها أو إلغائها.

ب/ حجيتها: تعتبر المصالح المرسلة حجة معتبرة عند المالكية في غير العبادات والعقائد وما ورد بحكمه نص أو اجماع كالحدود والكفارات، (أي في باب المعاملات وقضايا العباد والبلاد) للأدلة التالية:
- جاءت الشريعة الاسلامية لتحقيق مصالح العباد، ودفع المضار عنهم.

قال تعالى: ﴿ ... يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ... ﴿185﴾ ﴾ [البقرة:185]
وقد ثبت عن الرسول ﷺ أنه "ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً" مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
- النصوص الشرعية متناهية، ومصالح الناس متجددة ومتغيرة بتغير الزمان والمكان.
- روعيت المصلحة في اجتهادات الصحابة والتابعين وأئمة الاجتهاد ، ومن أمثلته:
جمع القرآن في مصحف واحد ثم إعادة نسخه ، تدوين الدواوين، سك النقود، اتخاذ السجون..

ج/شروط العمل بها: يشترط في المصلحة المرسلة:
1- أن تكون ملائمة لمقاصد الشريعة في مصالح العباد . 2- ألا تعارض نصا شرعيا أو إجماعا.
3- أن تكون مصلحة عامة وليست مصلحة شخصية .
4- أن تكون مصلحة حقيقية لا وهمية، بأن يتحقق من العمل بها جلب نفع أو دفع ضرر.



د/ أمثلة عنها: - جمع الصحابة رضي الله عنهم للقرآن الكريم خوفا عليه من الضياع.
- اتخاذ السّجون لحبس المجرمين وعمل سِكَّة نقدية لتسهيل تعاملات الناس بينهم.
- وجوب توثيق عقد الزواج لحفظ النسب والعِرض.
- وجوب الالتزام بقانون المرور لحفظ النفس والمال...
- بناء المنارات فوق المساجد، واستخدام الميكرفونات، لإبلاغ وإعلام الناس بالصلاة.

- التقويم: قارني بين هذه المصادر الثلاث؟
الجواب: *- أوجه الإتفاق: جاءت هذه المصادر التشريعية لاستنباط الأحكام الشرعية في المسائل المستجدة، وفق نصوص الكتاب والسنة، حيث يراعي فيها العلماء المجتهدون مصالح الناس وحاجاتهم.

*- أوجه الخلاف:

	الإجماع	القياس	المصالح المرسلة
حقيقته:	اتفاق العلماء على حكم	الحاق حكم بحكم آخر	استنباط حكم بناء على المصلحة
نوعه ومرتبته:	مصدر أصلي مرتبته الثالثة	مصدر أصلي مرتبته الرابعة	مصدر تبعي مرتبته الخامسة
حجيته:	متفق عليها	متفق عليها	مختلف فيها
عدد العلماء	جميع العلماء	واحد فأكثر	واحد فأكثر
الوقوع في عهد النبي ﷺ	لا يمكن	يمكن	يمكن

الوحدة 10: القـــــيم في القرآن الكريم.



أولا- مفهوم القيم: هي مجموعة المبادئ والأخلاق والمُثُل العليا التي نزل بها الوحي، لتحديد علاقة الإنسان بنفسه ومحيطه وخالقه ...

ثانيا - أنواع القيم :

أ - القيم الفردية:

01- الصدق: هو قول الحق ومطابقة الكلام للواقع، وهو مقدمة الأخلاق الفاضلة، وضده الكذب.
02- الحياء: هو شعور نفسي يبعث على فعل الحسن وترك القبيح ، وهو شعبة من شعب الايمان.
03- الأمانة: هي كل ما يلزم على الانسان حفظه وأداؤه للغير، حسية كانت أو معنوية.

-من آثار القيم الفردية: - نيل رضا الله ومحبته. – حصول راحة الفرد وطمأنينته.
- نشر المحبّة والثقة بين الأفراد . - تقويم سلوك الفرد وتحسينه.
- حفظ حقوق الناس ونشر الخير بينهم. - الشعور بالمسؤولية.

ب - القيم الأسرية:

01- المودة والرحمة: هي التّواصل بين أفراد الأسرة، الجالب للمحبّة، والشّفقة واللطف والرقة بينهم.
02-المعاشرة بالمعروف: هي حسن التعامل بين أفراد الأسرة القائم على تبادل الحقوق فيما بينهم.

- من آثار القيم الأسرية: - نيل رضا الله تعالى ومحبته . - تحقيق تماسك الأسرة واستمرارها.
- نشر المحبة والسعادة داخل الاسرة. - نشأة الأولاد نشأة سليمة.

ج- القيم الاجتماعية:

01-التعاون: هو العمل المشترك بين الأفراد، لتحقيق أهداف عامة أو خاصة، ومن ضوابطه أن يكون على البرّ والتقوى.
02-التكافل الاجتماعي: هو تضامن وتضافر جهود أفراد المجتمع لتلبية حاجيات الفقراء والمحتاجين، ماديا ومعنويا.

-من آثار القيم الاجتماعية: - نيل رضا الله ومحبته. -نشر المحبة بين الأفراد وتقوية العلاقات بينهم.
-مواساة الفقراء والمساكين وسد حاجتهم. - توفير الجهد والوقت.
-حصول البركة في العمر والمال والولد. -سبب لتفريج كربات القيامة وأهوالها.

د - القيم السياسية



01- العدل: هو إعطاء كل ذي حق حقه من غير تفرقة بين المستحقين.
02- الشورى: هي تبادل وجهات النظر للوصول إلى الرأي الصائب، في شتى مجالات الحياة.
03- الطاعة: هي الامتثال للحاكم باحترامه والتزام أوامره في غير معصية الله تعالى .

من آثار القيم السياسية: - حفظ حقوق الناس -أمن واستقرار الدولة ونهضتها.
– القضاء على الفوارق الاجتماعيّة. –زرع الثقة بين الحاكم والمحكوم.
-اتخاذ القرارات المناسبة. -انتشار الأمن والسلام.

ثالثا: الأحكام والفوائد: قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿١١٩﴾ ﴾ [التوبة:119]

الأحكام: - وجوب تقوى الله وطاعته. - وجوب التحلي بالصدق ومصاحبة اهل الصدق .
الفوائد: - أمر الله المؤمنين بعباداته وتقواه . - أمر الله المؤمنين بأن يكونوا مع الصادقين.
ملاحظة: القيمة الواردة في السند هي: الصدق . نوعها : هي قيمة فردية.

.....

تقويم: السند: قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ﴿٥٨﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ... ﴿٥٩﴾ ﴾ [النساء: 58-59]

التعليمة :استخرج من الآيتين: أ- القيم الواردة فيها، ثم صنفها. ب- وسيلتين من وسائل تثبيت العقيدة الإسلامية.
الجواب: أ- استخراج القيم وتصنيفها: - القيمة : الأمانة ، تصنيفها: فردية.
- القيمة : الصدق، تصنيفها: فردية.
- القيمة : الطاعة، تصنيفها : سياسية.
ب- استخراج وسيلتين لتثبيت العقيدة: - التذكير بمراقبة الله لخلقه / رسم صور المؤمنين المحببة.

الوحدة11: الوقف في الاسلام.

الحديث النبوي: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿إِذَا مَاتَ اَلْإِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ﴾ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

أولا-التعريف بالصحابي راوي الحديث:

- *اسمه ونسبه:* هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، المكنى بأبي هريرة.ﷺ
- *مناقبه:* أسلم في السنة السابعة للهجرة، بعد غزوة خيبر، ثم لازم الرسول ﷺ ملازمة شديدة،رغبة في العلم والحديث، فكان أكثر الصحابة رواية للحديث.
- *مروياته:* حيث روي له 5374 حديثا.
- *وفاته:* توفي ﷺ سنة 57 هـ بالمدينة، ودفن بالبقيع.

ثانيا- شرح المفردات: *انقطع :* توقف.

- *صدقة جارية:* صدقة دائمة النفع ومستمرة الأجر حتى بعد وفاة صاحبها.
- *العلم النافع:* كلّ علم أو اكتشاف أو كتاب يتركه الإنسان بعد موته يعود بالخير على الناس.
- *الولد الصالح:* الولد الذي يدعو لوالديه ويترحم عليهما بعد موتهما، لأنهما قد أحسنا تربيته.

ثالثا- المعنى الإجماليّ للحديث:

يبين لنا الحديث سعة فضل الله ورحمته إذ أعطى للإنسان فرصا وسُبلا لنيل الأجر والثواب بعد الموت ، وهذا ما يدعوا إلى اغتنامها والتنافس فيها . وهذه الاعمال تشمل ثلاثة مجالات:



- الاعداد المادي والاقتصادي: صدقة جارية.
- الإعداد الفكري والمعرفي : العلم
- الاعداد البشري : التربية والأخلاق

رابعا- الإيضاح والتّحليل:

أ- تعريف الوقف: * لغة: الحبس والمنع.

* إصطلاحا: هو " تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة".

ب- حكمه ودليله: هو من التبرعات المستحبة، ومن أفعال الخير التي حث عليها الإسلام، لقوله تعالى: ﴿ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [الحج:77].

ج - آثاره: له آثار كثيرة، منها:

-النفسية: - تحرير النفس من البخل والشح. - تربية النفوس على الإيثار وحب الخير للآخرين.

-الاجتماعية: - تحقيق التكافل المالي بين أفراد المجتمع. - بناء مجتمع متماسك تسوده المحبة والأخوة.
- يساهم في القضاء على الظواهر الاجتماعية السيئة كالفقر والتسول.

- الاقتصادية: - تمويل المشاريع الاجتماعية الانسانية (مدارس، مستشفى...) – توفير مناصب شغل دائمة.
- تحقيق تداول الأموال بين الأغنياء والفقراء. - دعم اقتصاد الدولة والتخفيف من أعبائها.

-الأخروية: - استمرار الثواب حتى بعد موت صاحبه. – نيل رضا الله تعالى .

د- أمثلة عنه في الماضي والحاضر:

أ/-في الماضي: -مسجد قباء – وقف عثمان ﷺ لبئر رومة. – وقف عمر ﷺ لأرض خيبر....

ب/-في الحاضر: -الجامع الأعظم - مقبرة العالية – المصاحف – المدارس القرآنية ...



- خامسا: الأحكام والفوائد المستخلصة:

أ-الأحكام الشرعية: - استحباب كثرة الانفاق في سبيل الله. - وجوب طلب العلم النافع.
- وجوب تربية الأبناء تربية صالحة.

الفوائد المستخلصة: - بيان فضل الله تعالى على عباده إذ جعل لهم فرصا عديدة لكسب الاجر.
-الأبناء الصالحون لا ينسون فضل آبائهم عليهم . - بيان اهتمام الإسلام وحرصه على نفع الغير.

تقويم: ما الفرق بين الصدقة والهبة والوقف والوصية ؟

تعتبر الصدقة والهبة والوقف والوصية من التبرعات المستحبة في الإسلام:
فإن قصد المتبرع بها طلب التقرب إلى الله تعالى بإعطاء محتاج فهي صدقة ، وإن قصد إكرام الشخص والتودد له فهي هبة، وإن كان يستمر نفعها إلى أجل فهي وقف، وإن اشترط أن تنفذ بعد الموت فهي وصية.

الوحدة12: مدخل إلى علم الميراث.

01- تعريف الميراث: لغة: البقاء، انتقال الشيء من شخص إلى آخر .
اصطلاحا: - الميراث: هو اسم لما يستحقه الوارث من مورثه بسبب من أسباب الارث، سواء كان المتروك مالا أو عقارا أو من الحقوق الشرعية ويسمّى الإرث.
- علم الميراث: هو العلم الذي يُعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار إرث كل وارث، ويسمى: علم الفرائض.

02 - مشروعيته: الميراث مشروع في الإسلام وواجب التنفيذ للأدلة التالية:



قَالَ تَعَالَى: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾﴾ [سورة النساء:7].
- قال رسول الله ﷺ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) [متفق عليه].

03 -الحكمة من مشروعيته: في تشريع الميراث حكم كثيرة منها :
- تحقيق لمقصد من مقاصد الشريعة وهو حفظ المال.
- يشجع على استثمار الأموال لأن صاحبه يعلم أنه عائد لأقاربه.
- التوزيع العادل للأموال ومنع احتكارها في يد واحدة.
-إعطاء المرأة حقها في الميراث وابطال عادات الجاهلية القديمة.
- تحقيق التكافل بين أفراد الأسرة والأقارب.
- وسيلة من وسائل صلة الرحم.
- منع النزاع والشقاق والاختلاف بين الأقارب.

04 -الحقوق المتعلقة بالتركة: التركة هي ما يتركه الميت من أموال وحقوق. وهي على الترتيب التالي :
أ - تجهيز الميت: هي ما يلزم الميت من وفاته حتى دفنه.
ب – قضاء ديون الميت: سواء كانت ديونا لله تعالى (زكاة ، كفارات ...) أو ديونا للعباد.
جـ - تنفيذ وصاياه: إذا كانت لا تتجاوز الثلث، وإذا كانت لغير وارث.
د - الميراث: تقسيم الباقي بين الورثة بعد الحقوق السابقة. وهي مجموعة في كلمة: (تدوم)

05- أركان الميراث: للميراث في الاسلام ثلاثة أركان يقوم عليها، هي:
أ/ المُوَرّث : هو الميّت المفارق للحياة الذي استحق أن يرثه غيره.
ب/ الوارث: هومن يستحق الإرث ويتصل بالميت بسبب من أسباب الميراث.
ج/ الموروث: هو ما يتركه المورث من أموال وحقوق تقبل الإرث.



06- شروط الميراث: يشترط للميراث ما يلي:
أ- موت المورث : حقيقة: (بالبيّنة والمشاهدة) أو حكما من القاضي (كالمفقود)، أو تقديرا (الجنين).
ب - حياة الوارث بعد موت المورث: ولو بلحظة حقيقة أو حكما أو تقديرا .
جـ - العلم بالجهة المقتضية للإرث: بتعيين جهة القرابة ودرجتها .
د- انعدام مانع من موانع الارث. مجموعة في جملة : (عش لك رزق).



07- أسباب الميراث: من أسباب الميراث في الإسلام:
أ - النسب الحقيقي: هي صلة القرابة (الدم) وتشمل جهة البنوة والأبوة والأخوة والعمومة.
ب - الزواج الصحيح: هو عقد الزواج الصحيح وبه يتوارث الزوجان.
ج- الولاء: هو أن يعتق الإنسان عبدا فإذا مات العبد المُعْتَق ولا وارث له كان ميراثه لمولاه الذي أعتقه.

08- موانع الميراث: يمنع الشخص من الميراث إذا اتصف بإحدى الصفات التالية:
أ -عدم الاستهلال : خروج الجنين من بطن أمه ميتا (لم يصرخ) فإنه لا يرث.
ب -الشك في أسبقية الوفاة : إذا لم نعلم من مات من القريبين قبل الآخر فلا يتوارثان.
مثل : وفاة الزوجين معا في حادث مرور أو غرق أو حرق أو اختناق فلا يتوارثان.
ج -اللعان : إذا اتهم الزوج زوجته بالزنا أو نفى ولدها منه، فإنّهما لا يتوارثان.
د -الكفر: اختلاف الدين يمنع الميراث بينهم. لقوله ﷺ:"لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم".(متفق عليه).
هـ -الرق: العبد المملوك لا يرث من أقاربه ولا يورث، لأنه فاقد لأهلية التملك فهو وماله لسيده.
و -الزنا: ولد الزنا لا يرث أباه، و يرث من جهة أمه فقط.
ي -القتل العمد: لا يرث القاتل قتيله إذا كان عمدا، لقوله ﷺ: "القاتل لا يرث". رواه الترمذي.
وهذه الموانع مجموعة في جملة : (عش لك رزق).

الوحدة13: الورثة وطرق ميراثهم.



01- طرق الميراث: يكون الإرث في الإسلام بثلاث طرق هي:

أ- بالفرض: أي أن للوارث نصيبا مقدرا شرعا (بالكتاب والسنة) .

والفروض المقدرة ستة هي: النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس.

(2/1)،(4/1)،(8/1). (3/2)،(3/1)،(6/1).

وهم اثنا عشر نفرا: الزوج. الأب. – الجَد - الأخ لأم . وكل النساء (ماعدا المعتقة)

مثل: الزوج: - يرث النصف من ميراث زوجته عند عدم وجود فرع وارث لها.

- ويرث الربع من ميراث زوجته عند وجود فرع وارث لها.

ب- بالتعصيب: أي أن للوارث نصيبا غير معلوم، فيأخذ المال كله عند انفراده أو الباقي بعد أصحاب الفروض .

- وهم: الابن، ابن الابن، الاب، الجد، الأخ الشقيق، الأخ لاب، العم ...

مثال: الابن: يأخذ بالتعصيب عند وجوده مع الورثة وإذا كان لوحده يأخذ المال كله.

ج- بالفرض والتعصيب معا: خاص بالأب والجد، فيرثون أحيانا بالفرض، وأحيانا بالتعصيب وأحيانا بهما معا.

- مثال: الأب: - يأخذ السدس فرضا عند وجود الفرع الوارث المذكر للميت.

- يأخذ السدس فرضا + الباقي بالتعصيب عند وجود الفرع الوارث المؤنث فقط للميت.

- يأخذ بالتعصيب فقط عند انعدام الفرع الوارث مطلقا للميت.

ملاحظة : ترث البنات أو الاخوات بالفرض فقط إذا لم يوجد الأخ المعصب لهن من درجتهن،

ويرثن بالتعصيب إذا كان معهن الأخ المعصب من درجتهن.

02- الوارثون من الرجال والنساء:

أسباب الميراث		الرجال: (15)	النساء:(10)
النسب	الفروع: البنوة	الابن. -ابن الابن .	-البنت. -بنت الابن.
	الأصول: الابوة	- الأب. - الجَد (أب الأب)	-الأم. -الجَدة (أم الأم). -الجَدة (أم الأب).
	الحواشي القريبة: الاخوة	- الأخ الشقيق. - الأخ لأب. - الأخ لأم. - ابن الأخ الشقيق. - ابن الأخ لأب.	-الأخت الشقيقة -الأخت لأب. -الأخت لأم.
	الحواشي البعيدة : العمومة	- العم الشقيق. - العم لأب. - ابن العم الشقيق. - ابن العم لأب.	/
الزواج		– الزوج.	–الزوجة
الولاء		– المعتق.	– المعتقة.

03- معايير التفاوت في الأنصبة: هناك ثلاثة معايير لذلك:

1- درجة القرابة مع الميت: فكلما كان الوارث أقرب للميت كان نصيبه أكبر .

2 - الوارث المقبل على الحياة :نصيبه عادة أكبر من الوارث المستدبر لها.

3- العبء المالي على الوارث تحمله: فالرجل عليه عبء مالي أكثر من المرأة، ومن ذلك:

-دفع المهر للمرأة. -توفير السكن وتجهيزه. - النفقة على الأولاد والزوجة.

*- شبهة ميراث المرأة: حيث يزعم أعداء الإسلام أنه قد ظُلم المرأة لمّا جعلها ترث نصف ميراث الرجل.

الرد: - كانت المرأة قبل الإسلام إرثاً تورث كالمال فحرم ذلك الإسلام وبين أم لها أحقية في الميراث. [النساء:07]

- الذي تولى أمر تقسيم التركات في الإسلام هو الله تعالى وليس البشر.



- توزيع الميراث في الإسلام قائم على العدل، وليس على معيار الذكورة والأنوثة.

- توريث المرأة على النصف من الرجل ليس موقفا عاما في كل الحالات، فالمرأة ترث نصف ميراث الرجل في أربع حالات فقط، لكنها ترث مثله أو أكثر منه في أكثر من 30 حالة.

*ملاحظة: الوصية الواجبة "التنزيل": هي اقتطاع جزء من التركة ليُعطى للأحفاد الذين مات والدهم قبل جدّهم.

وقد نصّ قانون الأسرة الجزائري على ذلك في المواد 169 إلى 172 بشروط:



-ألّا تتجاوز هذه الحصة الثلث.

- ألا يكون الجد قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته.

- ألا يكون الأحفاد قد ورثوا من أبيهم أو أمهم مالًا يقل عن نصيب مورثهم من أبيه وأمه .

تقويم: 1 - ما الفرق بين الميراث والوقف من حيث الحكم، والمقدار، وجهة الاستحقاق (المستحّقون)؟.

2- ميّز بين من يرث وطريقة إرثه ومَنْ لا يرث من هؤلاء الأشخاص:الزوج –الاب- ابن البنت – البنت -العمة.

3- رتّب في جدول الحقوق المتعلقة بالتركة، وشروط استحقاقها، وموانع الميراث موظفا المصطلحات التّالية فقط:

- تنفيذ وصيّة الميت - وفاة المّورث - الشّك في أسبقيّة الوفاة - قضاء الديون - الكفر - العلم بدرجة القرابة.

الوحدة14: الربا وأحكامه..



أولا: تعريف الربا: لغة: الفضل والزيادة والنمو.
- اصطلاحا: هو عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع التأخير في البدلين أو أحدهما.

ثانيا: حكمه ودليله: ثبت تحريم الربا بالكتاب والسنة والإجماع:
-بالكتاب: قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البقرة: 275].
-بالسنة: عن جابرﷺ قال: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ) رواه مسلم.
-بالاجماع: قال الامام النووي: "أجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة، وإن اختلفوا في ضابطه وتعاريفه".

ثالثا: الحكمة من تحريمه: حرمت الشريعة الإسلامية الربا لما فيه من أضرار متنوعة.
- النفسية: - يولد في الإنسان الأنانية والبغض. - يؤدي إلى القلق والاضطراب.
- الاجتماعية: - يسبب العداوة والبغضاء بين الأفراد. - يكرس الطبقية. - يؤدي إلى فساد المجتمع وهلاكه .
- الاقتصادية: - يقضي على روح الإرادة والتنافس. -يساهم في تعطيل المشاريع الاقتصادية .
- من أسباب الغلاء المعيشي. - وسيلة من وسائل الاستعمار الحديث. (التبعية).

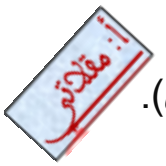
رابعا: أنواع الربا: على نوعين: **1- ربا الديون:** ويسمى ربا الجاهلية:



- تعريفه: لغة: القرض. اصطلاحا: هو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل.
- مثل: - قرض 10000 دج ثم ترد 11000 دج بعد سنة.
- دليل تحريمه: يدخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، ولقوله ﷺ في حجة الوداع: ((وإن ربا الجاهلية موضوع)) ، ولقاعدة: كل قرض جرّ نفعا فهو ربا.
- علة تحريمه : هي الزيادة المشروطة سواء كانت مالاً أو منفعة.

2- ربا البيوع: ينقسم إلى قسمين، (فضل ونسيئة):

أ- ربا الفضل: -تعريفه:لغة: الزيادة. اصطلاحا: هو بيع مطعومين أو نقدين من جنس واحد مع زيادة أحد البدلين عن الآخر.
- مثل : - بيع 10ق من القمح الجيد بـ 12ق من القمح أقل جودة حالا.
- دليل تحريمه: قال رسول الله ﷺ:«الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد»[متفق عليه].
-علة تحريمه: عند المالكية: - في الذهب والفضة والأوراق النقدية هي الثمنية ، مع اتحاد الجنس.
- وأما في المطعومات: فهي الاقتيات والادّخار،مع اتحاد الجنس.
(الإقتيات : كل طعام يقتاته الإنسان. / والإدخار: هو إمكانية الادخار إلى وقت معين).



ب- ربا النسيئة: - تعريفه: لغة: التأخير.
اصطلاحا: هو التأجيل في تسليم أحد البدلين الرّبويين سواء اتّحد جنسهما أم اختلف، بزيادة أو بغير زيادة.
- مثل: - بيع القمح بالتمر مؤجلا. - بيع 100 أورو ب 20 الف دينار جزائري إلى أجل.
- دليل تحريمه: قَالَ رَسُولَ اللهﷺ: ((إنما الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ))(متفق عليه).
- علة تحريمه عند المالكية: 01 - في الذهب والفضة والأوراق النقدية هي الثمنية.
02- وأما في المطعومات: فهي المطعومية مطلقا. (على غير التداوي).



خامسا: القواعد العامة لاستبعاد المبادلات الربوية: للابتعاد عن الربا في البيوع ثلاث قواعد:
القاعدة الأولى: إذا كان التبادل لنفس الجنسين: نقد بجنسه (ذهب بذهب) أو طعام مقتات ومدخر بجنسه (قمح بقمح) فإنه يشترط لتجنب الربا: - المساواة (المماثلة): تجنبا لربا الفضل.
- التسليم الفوري (المناجزة / الحالية/ عدم التأجيل) تجنبا لربا النسيئة.
ملاحظة: لا تطبق هذه القاعدة إذا تم تبادل طعام غير مقتات ولا مدخر بجنسه(كتفاح بتفاح)، وإنما تطبق القاعدة الثانية.
القاعدة الثانية: إذا كان التبادل لجنسين مختلفين من نفس العلة (ذهب بفضة / قمح بتمر) فإنه يشترط شرط واحد لتجنب ربا البيوع وهو: التسليم الفوري (عدم التأجيل) . بينما لا يشترط فيها شرط المساواة لاختلاف الجنس.
القاعدة الثالثة: في حالة تبادل شيئين مختلفين في الجنس والعلة (طعام بنقد) فلا يشترط فيها شيء، أي: الجواز مطلقا.(الحرية)

- سادسا: مسائل تطبيقية:
- يحرم اقتراض 1000دج ثم يعيدها بعد شهر 1200 دج، التعليل: لأنه قرض جرّ نفعا (ربا الديون)
- يحرم بيع 10غ من ذهب بـ 12غ ذهب حالا، التعليل: لاتحاد العلة والجنس ووجود الزيادة. (ربا الفضل)
-يحرم بيع5غ من الذهب بـ30 ألف دج تقسيطا، التعليل: لاتحاد العلة واختلاف الجنس ووجود التأجيل(النسيئة).
- يجوز بيع 10 كلغ من الأرز بـ 15 كلغ من الذرة حالا، التعليل: لاتحاد العلة واختلاف الجنس وعدم التأجيل.
- يجوز بيع 20 كلغ من التفاح الاحمر بـ 22 كلغ من التفاح الاخضر حالا. التعليل: لاتحاد العلة والجنس ووجود التقابض، ولأنه طعام غير مقتات ولا مدخر. - يجوز بيع 1 غ من الذهب بـ 10 كلغ من التمر يدا بيد. التعليل: لاختلاف العلة والجنس.
- يجوز بيع سيارة بسيارة أخرى أحسن منها مع دفع الفرق، التعليل: لأنها ليست من الأصناف الربوية.

الوحدة15: من المعاملات المالية الجائزة.

أولا ـ مفهوم المعاملات المالية الجائزة: هي الأحكام والأفعال المتعلقة بتصرفات الناس في شؤونهم المالية.
أو هي الأحكام المتعلّقة بتبادل الأموال والمنافع بين الناس بواسطة العقود والالتزامات.
-ملاحظة: لا يقتصر المال في الإسلام على العملات النقدية، بل يشمل كل شيء له قيمة مالية، مثل:الماشية والسلع والعقارات.

ثانيا ـ من المعاملات المالية الجائزة: الأصل فيها الحِلُّ ما لم يأت دليل يحرمها. ومن أمثلتها:



-أولا: بيع المرابحة:

01- تعريفه: أ- لغة: من الربح وهو الزّيادة. ب-اصطلاحا: بيع ما اشْتُرِي بثمنه وربح معلوم.
02- مثاله: أن يقول البائع اشتريت هذه السلعة بألف دينار وتربحني عشرة دنانير.(او المشتري)
03- حكمه ودليله: جائز بالإجماع، لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾[البقرة:275]،
وقد كان عثمان بن عفان ﷺ يشتري العير ويقول: «مَنْ يُرْبِحُنِي عُقُلَهَا، مَنْ يَضَعُ فِي يَدِي دِينَارًا» [رواه البيهقي]
04- الحكمة من تشريعه: - سد حاجة الناس ورفع الحرج عنهم.
- التيسير على الناس في التعامل. - حل مشكلة الاستثمار والتمويل الإسلامي
05- شروطه: - أن يكون العقد الأول صحيحا. - أن يكون الثّمن الأوّل معلوما للمشتري الثاني.
- أن يكون الرّبح معلوماً. - ألا يكون مقابلاً بجنسه من أموال الرّبا.

أ: مقلاتي

ملاحظة: -من المعاملات الأكثر شيوعا في المعاملات البنكية - بيع المرابحة للآمر بالشراء: وهي طلب شخص يسمى الآمر، مِن آخر يسمى المأمور، بأن يشتري له سلعة، ويَعِده بأنه إذا قام بشرائها، سيشتريها منه، ويربحه فيها مقدارًا محددًا.

ثانيا: بيع التقسيط :

01- تعريفه: أ- لغة: من الجزء والنصيب .
-اصطلاحا: هو عقد على مبيع حالا، بثمن مؤجل، يؤدى مفرقا على أجزاء معلومة في أوقات معلومة.
02-مثاله: - شراء سيارة بـ 120ألف دج مؤجلة لسنة . - شراء ثلاجة بثمن 30ألف دج على ستة أقساط شهريا.
03- حكمه ودليله: جائز بشروط، فقد ثبت أن رسول اللهﷺ: [اشتَرَى مِن يهودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَأعطَاه درعًا له رَهنًا]البخاري
04- الحكمة من تشريعه: - التسهيل في الدفع والانتفاع بالمبيع حالا.
-التيسير ورفع الحرج عن الناس في اقتناء السلع. - تنشيط الحركة الاقتصادية.
05- شروطه: 1- أن يكون البائع مالِكا للسلعة. 4- أن تسلم السلعة في الحال دون تأجيل.
2- أن يكون أجل الدفع والثمن معلوما. 5- أن يكون الثمن دينا (نقدا) لا عينا .
3- أن لا يكون التقسيط ذريعة إلى الربا. 6- ألاّ يشترط زيادة عند التأخير.



ثالثا: بيع الصرف :

01- تعريفه: لغة: الزيادة والتحويل. اصطلاحا: بيع نقد بنقد من جنسه أو غيره.
النقد: هو الذهب والفضة والأوراق النقدية (الدولار، الأورو، الدينار...)
02-مثاله:- بيع 60غ ذهب بـ: 60غ ذهب حالا . / -شراء 100 أورو بـ 15000 دج يدا بيد.
03- حكمه ودليله: جائز باتفاق العلماء بشروط، قال ﷺ: [الذهب بالذهب والفضة بالفضة... مِثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد].
04- الحكمة من تشريعه: - تيسير التعامل بين الناس - وسيلة لتنمية الأموال.
- دفع الحركية الاقتصادية. - تسهيل المبادلات التجارية بين الدول وتبادل المنافع.
05- شروطه: -التقابض: (يدا بيد) إذا اختلف الجنس / -التماثل والتقابض: إذا اتحد الجنسان .



ملاحظة: كل عملة من العملات المتداولة الحالية تمثل جنسًا مستقلاً مختلفا عن غيره، حسب قيمتها وباختلاف جهات إصدارها؛ فالدينار الجزائري جنس ، والدولار جنس، والأورو جنس...

تقويم: سم المعاملات التالية وبين حكمها مع التعليل:
- شراء منزل ب 600 مليون سنتيم جزائري على أن يتم السداد بعد سنتين. **تسمى:** بيع التقسيط وهي جائزة بشروط.
- اشترى علي سيارة من أحمد على أن يزيده 5 % من ثمنها الأول الذي اشتراه بها. **تسمى:** بيع المرابحة وهي جائزة بشروط.
- اشترى علي من خالد 50 ألف أورو ب 6.5 مليون دينار جزائري مقسطة في ستة أشهر.
تسمى: بيع الصرف أو بيع التقسيط وهي محرمة في هذه الحالة لأنها ربا النسيئة.
- اشترى محمد قنطارين من القمح من عمر، ثم باعه لزكريا بقنطارين من القمح وزيادة 1000 دج.
تسمى: بيع المرابحة وهي محرمة في هذه الحالة لأنها ربا الفضل(لوجود الزيادة في متحد الجنس).
- بيع سيارة بسيارة أخرى من نفس نوعها واضافة 50 الف دينار جزائري بعد شهرين.
تسمى: بيع المرابحة أو بيع التقسيط، وهي جائزة بشروط.

الوحدة16: الحرية الشخصية ومدى ارتباطها بحقوق الآخرين

الحديث النبوي: عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: {مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا} أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.



أولا: التعريف بالصّحابيّ راوي الحديث:

- *اسمه ونسبه:* هو النعمان بن بشير بن سعد، الأنصاري الخزرجي ﷺ.
- *مناقبه:* هوأول مولود للأنصار بعد الهجرة ب 4 أشهر، وكان شاعرا وخطيبًا، تولى إمارة الكوفة وحمص.
- *مروياته:* روي له 114 حديثا. - *وفاته:* توفي سنة 64 هـ.

ثانيا: شرح المفردات:

-القائم: الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. / - حدود الله: نواهيه سبحانه.
- الواقع فيها: المرتكب للنواهي والمعاصي. / - إستهموا: اقترعوا فيما بينهم.
-خرقنا: ثقبنا. / نصيبنا: حقنا. -أخذوا على أيديهم: منعوهم.



ثالثا: المعنى الإجماليّ للحديث:

يبين لنا الرسول الكريم ﷺ في هذا الحديث أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكيف تعود الفائدة على جميع أفراد المجتمع.

رابعا: الإيضاح والتحليل:



أ-مفهوم الحرية الشخصية: هي قدرة الفرد على اتّخاذ قراراته وتحديد خياراته بنفسه دون التعرض للإجبار أو الضغط من أي جهة خارجيّة.

ب-ضوابطها: دعا الإسلام إلى المحافظة على حرية كل فرد من أفراد المجتمع، ووضع لها حدودا وضوابط، مثل:
-أن لا تخالف نصًّا شرعيا: -أن لا تلحق ضررا بالآخر: -أن ترتبط بالمسؤولية.

ج -مسؤولية تغيير المنكر: أوجب الإسلام على الجماعة المسلمة أن تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وبهذا يحفظ توازن المجتمع واستقراره.



د-مراتب تغيير المنكر: أوجب الإسلام تغيير المنكر حسب استطاعة الشخص ومكانته، لقوله ﷺ: "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ" رواه مسلِمٌ. وهذه المراتب هي:

1- التغيير باليد: وذلك باستعمال القوة اللازمة لإزالة المنكر، وهو من اختصاص الحاكم او المسئول ضمن مسؤولياته.
2-التغيير باللسان: ويكون بالإرشاد والتوجيه والموعظة الحسنة.
3-التغيير بالقلب: وذلك مقت المنكر وكرهه وعدم الرضا به. وهذا في استطاعة كل مسلم .

هـ - من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: من أهمها:
أ- أن يكون متفقا عليه على أنه منكر غير مختلف فيه.
ب- أن يكون ظاهرا وليس عن طريق التجسّس والبحث.
ج- أن لا يؤدي إلى منكر أشدّ منه.
د- أن يكون الآمر أهلا لذلك وقدوة.

خامسا: الأحكام والفوائد المستخلصة :

الأحكام الشرعية: -وجوب مراعاة حدود الله وعدم الوقوع فيها. -وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الفوائد : -في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حفاظ على المجتمع. -المسلم يكون مفيدا أينما كان ولا يكون سلبيا.
-أولوية تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. - حرية الشخص تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين
- أهمية التشبيه التمثيلي(التمثيل بالسّفينة) في التربية والتعليم.

التقويم:

- بكالوريا 2023: عَنْ عَائِشَةَ لها قالت: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ فَإِنَّهُ يُرْجَمُ، وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ، أَوْ يَقْتُلُ نَفْساً فَيُقْتَلُ بِهَا)). [رواه أبو داود]

المطلوب: الجرائم منكرات تتعدد مراتب تغييرها. سم المرتبة الواردة في الحديث، واستدل عليها بنص شرعي.

الوحدة 17: من أحكام الأسرة في الإسلام-النسب التبني- الكفالة

أولا: النسب.



01- تعريفه: لغة: القرابة والالتحاق . اصطلاحا: هو الحاق الولد ذكرا كان أم أنثى بأبيه الحقيقي.

02- أهميته: النّسب وإن كان أثرا من آثار عقد الزواج، إلا أنه: • يضمن حقوقا للأبناء والآباء .
• يحفظ مقصدا من مقاصد الشريعة (حفظ النّسل) • سبب لمعرفة الأقارب والأرحام وصلتهم.

03- سبب النسب: هو الزواج: المراد به الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء حمل الزوجة بالولد.
لقوله ﷺ: « الولدُ للفراشِ وللعاهر الحَجَرُ» [رواه البخاري ومسلم] .

04- طرق إثبات النسب: (أدلة) يثبت النسب بالطرق التالية:
أ- الإقرار: هو اعتراف الشخص بنسبة المولود إليه ، بأن يقول : هذا ابني
ب-البينة الشرعية: وتكون بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، أو بتقديم: - وثيقة عقد الزواج: أو -الدفتر العائلي.
ملاحظة: البصمة الوراثية: هي: التركيب الوراثي المشتمل على مورثات منقولة من الأصول إلى الفروع، المحدّدة للهوية الخاصة بالكائن الحي، عبر منحه صفاته وخصائصه. وتعتبر من الطرق العلمية الحديثة التي يلجأ إليها القاضي لإثبات النسب بناء على المصلحة المرسلة، ولا يلجأ إليها إلا لضرورة كـ : - حالات التنازع. - حالات الاشتباه. - حالات الضياع.



05- حقوق الطفل مجهول النسب: تعريفه: هو الذي لا يعرف له أب. ويطلق على كلّ طفل ضلّ أو طرحه أهله خوفا من الفقر أو فرارا من تهمة الزنا، فلا يعرف نسبه.
-حقوقهم: أعطى الإسلام لهم حقوقا تصون كرامتهم حتى لا يعيشوا بعقدة ذنب لم يرتكبوه، منها:
- منحهم أسماء وهوية. -منحهم حق الأخوة في الدين وحق الموالاة (الكفالة) . - عدم الاساءة لهم
- الحق في الحضانة والرعاية والإرضاع والنفقة والسكن والتعلم والتربية... - الحق في العمل وتولي المناصب.
- الحق في الوصية: (في حدود الثلث (1/3)) لأنه ليس له الحق في الميراث لانعدام النسب.

ثانيا: التبني:



01- تعريفه: لغة: ادّعاء البنوّة . اصطلاحا: هو أن يتخذ الإنسان ولد غيره ابنا له فيجعله كالابن المولود له.

02- حكمه ودليله: حرّم الإسلام التّبنّي، وأبطل كلّ آثاره:
- قال تعالى: [ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ] [الأحزاب:05].
- وقال النبي ﷺ: «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام» [رواه البخاري].
- وقد تبنّى الرّسول ﷺ زيدا بن حارثة ﷺ قبل الاسلام، حتى نزل تحريم التبني فدعي باسم أبيه.



03-الحكمة من تحريمه: حرّم الإسلام التبني لأنه يؤدي إلى مفاسد كثيرة منها:
- يؤدي إلى اختلاط الأنساب والعائلات. - سبب في أخذ المتبنّى حقوق غيره (الإرث).
- الإسلام يقوم على الحق والعدل، لا على الافتراء والكذب - فيه تحليل ما حرم الله و تحريم ما أحل الله.
- قد يكون التبني سببا في بيع الفقراء أبناءهم لأغنياء لا أولاد لهم ليتبنوهم.

ثالثا: الكفالة:

01- تعريفها: لغة: الالتزام والضمان. واصطلاحا: هي الالتزام بالقيام على شؤون المكفول وتربيته ورعايته .



02- حكمها ودليله: جائزة ومستحبة لقوله تعالى: ﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا﴾ [آل عمران:37]،
وقولهﷺ: " أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ كهاتين وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا " [رواه البخاري].



03- الحكمة من تشريعها: شرعت الكفالة في الإسلام لـ:
- رعاية شؤون الطفل وتربيته وتعليمه... - حماية القاصر من الضياع والهلاك.
-من أعظم أبواب الخير في الإسلام. - تعالج الكثير من الأمراض النفسية.
- تساهم في بناء مجتمع خال من الحقد والكراهية تسود فيه روح المحبة والمودة.
- ملاحظة: الرضاع من الحلول لمعالجة مشكلة الكفالة من حيث المحرمية، إذا كان دون الحولين من عمره، لقوله ﷺ: "يَحرُمُ من الرّضاع ما يَحْرُمُ من النسب" [متفق عليه].

أهم الفروقات بين الكفالة والتبني:

	التبني	الكفالة
نسب الطفل	تغيير النسب	الحفاظ على النسب الاصلي
الحكم الشرعي	التبني محرم .	الكفالة مستحبة
الحق المالي	يأخذ الميراث وهذا غير شرعي.	يأخذ الوصية بدلا عن الميراث.
الجزاء عند الله	اللعنة يوم القيامة.	الدرجات العالية في الجنة

الوحدة 18: العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغيرهم.

أولا- نظرة الإسلام إلى اختلاف الدين:

أرشد الإسلام إلى بعض السُّلوكات والمفاهيم التي تضمن حسن العلاقة بين المسلمين وغيرهم، منها:

1-اختلاف الدين واقع بمشيئة الله تعالى.



قال تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَاسَ أُمَّةً واحِدَةً ﴾ [هود:118].

2- المسلم مكلف بدعوة النّاس لا محاسبتهم على إيمانهم أو كفرهم.

قال تعالى: ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴾ [الرعد:40]

3-المسلم مأمور بالعدل وحسن الخلق مع كل الناس.

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾ [النساء:58].

4-المسلم يعتقد بكرامة كلّ إنسان عند الله تعالى. قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ...﴾ [الإسراء : 70]

أ: مقلاتي

ثانيا - أسس علاقة المسلمين بغيرهم :

تكون على أسس وطيدة، أهمها:

أ- **التعارف والتواصل:** وذلك بحسن التواصل والتعامل مع الغير.

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ [الحجرات:13].

ب- **التعايش السلمي:** يبني المسلم علاقته مع غيره على السلم والإحسان والعدل.

قال تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الممتحنة:08]

ج- **التعاون:** فالمسلم يساعد غيره فيما يحتاجون إليه حسب استطاعته.

قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى ...﴾ [المـائدة:02].

ثالثا - واجبات غير المسلمين في بلد الإسلام.

يتعين على غير المسلمين في بلد الإسلام جملة من الواجبات، منها:

أ-مراعاة شعور المسلمين، باحترام دينهم ومقدساتهم، وعدم إذايتهم.

ب- ترك قتال المسلمين والتآمر عليهم وخياتهم.

ج- احترام نظم وقوانين الدولة المسلمة والتزامها.

رابعا - حقوق غير المسلمين في بلد الإسلام :

لقد ضمن الإسلام لغير المسلمين حقوقا كثيرة منها:

أ. **حق الحماية:** فيجب على المسلمين حمايتهم من كل عدوان خارجي أو داخلي، قال ﷺ: «من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة» [أبو داود].

ب. **عدم الاكراه في الدين:** لم يكره الإسلام غير المسلمين على اعتناق الاسلام فلهم الحرية في البقاء على دينهم، وأباح لهم ممارسة شعائرهم في إطار النظام الاسلامي العام.

قال تعالى: ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة:256].

ج. **حق العمل والتأمين:** لهم الحق في ممارسة كلّ الأعمال المشروعة والمختلفة، إذا تحققت فيهم مؤهلات الكفاءة والأمانة والإخلاص.

تقويم: حلّل العهدة العمرية واستخرج منها أحكاما خاصة بأهل الكتاب؟



الوحدة 19: تحليل خطبة النبي ﷺ في حجة الوداع.

أولا- المناسبة والظروف : هذه الخطبة ألقاها الرسول ﷺ في حجته الأولى والأخيرة في اليوم التاسع من ذي الحجة سنة عشرة هجري. بجبل عرفة، وحضرها جمع غفير من المسلمين (حوالي 125 ألف صحابي)، وهناك نزل عليه الوحي مبشرا باكتمال الدين وتمام النعمة.



قال تعالى: "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دينا" [المائدة: 03].

ثانيا- شرح الكلمات: -مَوْضُوعٌ : مزال وملغى.. قضى: حكم.

- النسيء: التأخير. -رجب مُضر: نسبة إلى قبيلة مُضر .
- يواطئوا: يوافقوا. - عَوانٍ: أي بمنزلة الأَسْرى.

ثالثا- المعنى الإجمالي للخطبة: تضمنت هذه الخطبة العديدة من القضايا الأساسية للمجتمع، منها:

- اعلان حقوق الإنسان في دمه وماله وعرضه. - الوصية بالنساء خيرا.
- الحث على التآخي المسلمين وعدم تفرقهم. - الدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنّة.
- التحذير من اتباع الشيطان ومكائده. -ابطال عادات الجاهلية السيئة: كالعصبية والتفرقة والثأر والظلم.

رابعا: الايضاح والتحليل:

أ- قيمة الخطبة:

1-القيمة التشريعية: فقد جاء فيها بيان الأصول العامة للتشريع الإسلامي وإعلان كمال الدّين وتمام النّعمة بالإسلام.

2-القيمة الحضارية: فقد سبق الإسلام غيره من التشريعات والتنظيمات العالمية في بيان الحقوق الأساسية للإنسان في كل مراحل حياته، بل وحتى قبل ميلاده.

ب-الحقوق التي تضمنتها الخطبة: تضمنت هذه الخطبة حقوقا كثيرة، منها:



1- حق الحياة: فقد حرم الإسلام الإعتداء على حياة الإنسان وعظم شأنها، وجعل من قتل نفسا واحدة، كأنما قتل الناس جميعا.

2- حق التملك: فللانسان الحق في أن يتصرف في ممتلكاته كيف ما يشاء، إذا كان لا يخالف الشرع.

3- الحق في الأمن: للإنسان الحق في أن يعيش آمنا على نفسه ودينه وأهله وعرضه وماله.

4- الحقوق الأسرية: اعتنى الإسلام بالأسرة عناية كبيرة وأعطى لكل من الزوجين حقوقا:

- فقد أوصى النبي ﷺ بالنساء خيرا ودعا إلى حسن معاشرتهن بالمعروف.
- كما بين أن على المرأة طاعة زوجها بالمعروف.

5- الحق في المساواة والعدالة: فالإسلام دين قائم على العدل والمساواة بين جميع أفراد المجتمع. فكلهم لآدم وآدم من تراب.

خامسا: الأحكام والفوائد المستخلصة : من أهمها:

- الأحكام: - استحباب استفتاح الكلام بحمد والثناء على الله تعالى. - وجوب حفظ الأمانة.
  - تحريم الاعتداء على النفس والعرض والمال. – تحريم التلاعب بالأشهر الحرم.
  - تحريم مآثر الجاهلية، إلا ما وافق منها الشرع. -تحريم التظالم والتفرق والاقتتال.
- الفوائد: - بيان حرص النبي ﷺ على الدعوة، واطمئنانه على تحمُّل أمته لها من بعده.
  - بيان عالمية الرسالة الإسلامية، وحفظها للكليات الخمس.
  - الدعوة إلى تقوى الله وإصلاح النفس، والتحذير من مكائد الشيطان واحتقار الذنوب.
  - بيان الأشهر الحرم ومكانتها عند الله تعالى.
  - التأكيد على حسن معاملة المرأة، وأسبقية الإسلام في رعاية حقوقها.
  - أساس الهداية والأمان من كل شقاء وضلال؛ كتاب الله تعالى وسنة نبيه ﷺ.



تقويم: - اربط هذه الحقوق مع ما يتناسب مع نص الخطبة
- استخرج من الخطبة القيم القرآنية التي درستها.

منهجية الإجابة في امتحان مادة العلوم الإسلامية

توكل على الله قبل البدء ، و لا تنس الدعاء و الاستعانة بالله وحده.

1- اقرأ جميع الأسئلة بتمعن و تذكر، و اختر أحد الموضوعين بدقة و حكمة .

مع الانتباه لسلم التنقيط (ان وجد).



2- عليك أن تكتب بخط واضح ومقروء، ولا تنس أنك تكتب لغيرك وليس لنفسك.

3- عليك أن تراجع أسئلة الموضوع المختار في كل مرة، حتى لا تغيب عنك بعض الأجزاء.

4- التزم التنظيم، بأن تكون الإجابات على شكل أجزاء معنونة ومنفصلة ومرقمة حسب الأسئلة.

5- تكتب الأدلة الشرعية بأمانة و حرص، مع الاقتصار على الشاهد بما يخدم الحكم.

6- تكون التعاريف من الجانب اللغوي و الجانب الاصطلاحي/ أما المفهوم فهو عام.

7- عند استخراج الفوائد (الاستنتاجات ، الإرشادات)، يجب أن تكون دقيقة ومختصرة ولها علاقة بالنص المطلوب، وتكون مبدوءة بـ (أهمية، مشروعية، قيمة، فضيلة، فضل، عناية، عظمة، الدعوة، التأكيد، بيان، التذكير، خطورة، التحذير، النهي،...)

8- عند استخراج الحكم الشرعي، يجب أن تقتصر على أحد هذه الالفاظ (واجب، مشروع، مندوب، جائز، مباح، حرام، مستحب...)

9- احذر من التهاون ومن التسرع ومن استصغار الامتحان، فربما كانت إجابتك في مادة العلوم الإسلامية هي الانعتاق الوحيد الذي يضمن لك معدل النجاح في امتحان شهادة البكالوريا.

ختاما: أعلم أني لست من فرسان هذا الميدان، ولكن هذا ما وسعه الجهد، وتمكن منه الفهم، وقد يقع مني سهو أو خطأ، لذا أرجو ممن وقف على ذلك أن ينبهني، وله الشكر والامتنان.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وفقكم الله تعالى لكل خير.

الوحدات المقررة لبرنامج مادة العلوم الإسلامية
السّنة الثالثة من التعليم الثانوي جميع الشعب.

الوحدات : **الصفحة**

01- العقيدة الإسلاميّة و أثرها على الفرد و المجتمع..... 01

02- وسائل القرآن الكريم في تثبيت العقيدة الإسلاميّة..... 02

03- الإسلام و الرسالات السماويّة..... 03

04- العقل في القرآن الكريم. 05

05- مقاصد الشريعة الإسلاميّة 06

06- منهج الإسلام في محاربة الانحراف والجريمة 07

07-المساواة أمام أحكام الشريعة الإسلاميّة في العقوبات..... 09

08- الصحة النّفسيّة والجسميّة في القرآن الكريم. 10

09- من مصادر التّشريع الإسلامي (الاجماع، القياس، المصلحة المرسلة).... 11

10- القيم في القرآن الكريم..... 13

11- الوقف في الإسلام..... 14

12- من أحكام الأسرة في الإسلام: 1- مدخل إلى علم الميراث 15

13- من أحكام الأسرة في الإسلام: 2- الورثة و طرق ميراثهم 16

14- الربا وأحكامه 17

15- من المعاملات المالية الجائزة 18

16- الحريّة الشخصيّة و مدى ارتباطها بحقوق الآخرين. 19

17- من أحكام الأسرة في الإسلام: 3- النّسب ، التّبني ، الكفالة..... 20

18- العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغيرهم 21

19- تحليل خطبة النبي ﷺ في حجة الوداع..... 22

منهجية الإجابة في امتحان مادة العلوم الإسلامية..... 23

الفهرس 24